Adobe Acrobat Reader Rechtsauszüge Arbeitszeit und Mitbestimmung.pdf
Werkzeuge · Kommentieren · Ansicht 100 %

BIOCASA GMBH · M4 · PLANUNG 2027

Rechtsauszüge Arbeitszeit und Mitbestimmung

Die folgenden Regeln sind für die Prüfung des BioCasa-Falls zusammengefasst. **ArbZG** steht für Arbeitszeitgesetz, **BetrVG** für Betriebsverfassungsgesetz. § bezeichnet einen Paragrafen, Abs. einen Absatz und Nr. eine Nummer innerhalb der Vorschrift.

Eine **Betriebsvereinbarung** wird von Arbeitgeber und Betriebsrat gemeinsam beschlossen. Ein **Tarifvertrag** wird zwischen einer Gewerkschaft und einem Arbeitgeber oder Arbeitgeberverband geschlossen. Zusätzliche Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge werden im Fall nicht vorausgesetzt.

Regel	Inhalt für die Prüfung
§ 3 ArbZG · tägliche Arbeitszeit	Grundsätzlich acht Stunden werktäglich. **Werktage** sind Montag bis Samstag, soweit kein gesetzlicher Feiertag vorliegt; sie sind nicht mit den tatsächlich vereinbarten Arbeitstagen gleichzusetzen. Verlängerung auf bis zu zehn Stunden nur, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden.
§ 4 ArbZG · Ruhepausen	Im Voraus festgelegte Ruhepausen: mindestens 30 Minuten bei mehr als sechs bis zu neun Stunden Arbeit; mindestens 45 Minuten bei mehr als neun Stunden. Aufteilung in Abschnitte von mindestens 15 Minuten möglich. Nicht länger als sechs Stunden ohne Ruhepause arbeiten.
§ 5 Abs. 1 ArbZG · Ruhezeit	Mindestens elf Stunden ununterbrochene Ruhezeit zwischen zwei Arbeitseinsätzen.

Mitbestimmung: § 87 Abs. 1 BetrVG

Soweit keine gesetzliche oder tarifliche Regelung besteht, betrifft die Mitbestimmung des Betriebsrats insbesondere:

- Nr. 2: Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, Pausen und Verteilung auf die Wochentage.
- Nr. 3: vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit.
- Nr. 6: Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen zur Überwachung von Verhalten oder Leistung.
- Nr. 7: betriebliche Regelungen zum Gesundheitsschutz im Rahmen gesetzlicher Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften.
- Nr. 10 und 11: Entlohnungsgrundsätze sowie Festsetzung von Akkord- und Prämiensätzen und vergleichbaren leistungsbezogenen Entgelten. **Akkordlohn** richtet sich nach der geleisteten Menge; eine **Leistungsprämie** ist eine zusätzliche Zahlung für festgelegte Leistungen oder Ergebnisse.
- Nr. 14: Ausgestaltung mobiler Arbeit mittels Informations- und Kommunikationstechnik.

> Ruhepause liegt innerhalb eines Arbeitstages; Ruhezeit liegt zwischen zwei Arbeitseinsätzen. Das Material dient der schulischen Einordnung und ersetzt keine Prüfung eines konkreten Arbeitsverhältnisses.

Quellen: Arbeitszeitgesetz und § 87 Betriebsverfassungsgesetz · Stand der Prüfung: 26.10.2026.

Pausen und Beteiligung richtig zuordnen

Eine **Ruhepause** unterbricht die Arbeit innerhalb eines Arbeitstages. Für den Dienstplan muss geklärt sein, wann sie liegt und wie die Besetzung währenddessen gesichert wird. Die **Ruhezeit** ist dagegen die ununterbrochene Erholungszeit zwischen zwei Arbeitseinsätzen. Eine Pause während der Schicht ersetzt sie nicht.

Mitbestimmung bedeutet hier die Beteiligung des Betriebsrats an bestimmten betrieblichen Regelungen unter den oben genannten Voraussetzungen. Die Geschäftsführung kann bei solchen Gegenständen nicht allein nach Kosten entscheiden. Im BioCasa-Fall gehören daher fachliche Planung und rechtzeitige Beteiligung zusammen.

Interne BioCasa-Arbeitsunterlage · Fiktiver Unterrichtsfall. Zahlen und Angebote gelten für diese Planungssituation.